拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５２７９４４
起案日	令和　７年１１月１３日
特許庁審査官	大瀧　真理　　２４４３　２Ｊ００
特許出願人代理人	棚井　澄雄（ほか　１名）　様
適用条文	第２９条第１項柱書（非利用）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（産業上の利用可能性）この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。

記

●理由１（産業上の利用可能性）について
・請求項９-１０
請求項９-１０には、「癌患者の予後を予測する方法であって、…の発現量が、対照と比較して多いことが、前記癌患者の予後が不良であることを示し、…」との記載がある。
しかしながら、上記記載では、人間を診断する方法に該当するところ、産業上の利用可能性の要件を満たさない。
＜補正の示唆＞
請求項９-１０の記載について、例えば、「癌患者の予後を予測するための方法であって、…」とするような補正を検討されたい。
なお、上記の補正の示唆は、法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書等についてどのように補正をするかは、出願人が決定すべきものである。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
請求項１-８に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。

電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部分析診断　茂又美紀（もまたみき）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３２５０
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2J」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	大瀧　真理	茂又　美紀
３６１１	９８１２	２４４３